

1500568-85.2021.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2289727/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bebedouro, 20992988 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2281/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500568-85.2021.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500568-85.2021.8.26.0557

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2289727/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bebedouro, 20992988 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2281/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2289727 - DISE-

DEL.SEC.BEBEDOURO, 2281/21/912 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MAGALHAES DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

THIAGO MAGALHÃES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque em 23.10.2021, por volta de 00:50 horas, Rua Francisco Ferreira de Andrade, altura do nº 76, Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca de Bebedouro, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 4 microtubos de cocaína. Segundo descreveu a denúncia, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Santa Terezinha, em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado, que entrou em um terreno baldio e foi surpreendido pelos guardas municipais escondendo as drogas acima especificadas. Em busca pessoal, com o acusado foram encontrados R\$ 50,00 e, informalmente, o acusado admitiu que estava traficando, razão pela qual foi preso em flagrante.

Em decisão proferida na sede do Plantão Judiciário da 14ª CJ, a MM. Juíza Presidente determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Defesa preliminar apresentada a fls. 139/140. Denúncia recebida. Foi produzida a prova testemunhal e realizado o interrogatório do réu por meio virtual, conforme Termo de Audiência de fls. 243/244 e mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 249.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, propugnando pela desclassificação do tipo penal descrito na denúncia para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 250/252), no que foi seguido pelo Dr. Defensor (fls. 256/257).

É o relatório.

Impõe-se a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, conforme propugnado pelo Ministério Público, à vista da realidade probatória inerente ao caso concreto.

Sob o crivo do contraditório, o Guarda Municipal JULIO MARQUES MADEIRA NETO afirmou que avistaram o acusado durante patrulhamento pelo bairro. Ao ver a viatura, ele entrou em um terreno baldio. Entrou no terreno atrás dele e o surpreendeu em um canto escondendo quatro pinos de cocaína. No bolso de sua bermuda havia uma nota de cinquenta reais (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 249).

Também sob o crivo do contraditório, o Guarda Municipal ALESSANDRO RIBEIRO TORRES afirmou em juízo que, durante patrulhamento, visualizaram o acusado entrando em um terreno baldio. Seu colega entrou atrás dele e o viu ocultando quatro pinos de cocaína. Com ele ainda havia uma nota de cinquenta reais (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 249).

Por sua vez, as testemunhas ALEXANDRE CASSIMIRO GONÇALVES e CARLOS HENRIQUE BOTELHO foram arroladas pela defesa e confirmaram em juízo que o acusado é usuário de drogas (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 249).

Em seu interrogatório judicial, THIAGO MAGALHÃES DE SOUZA negou a acusação. Admitiu que as drogas eram suas, mas se destinavam ao seu uso pessoal. Entrava e saía do terreno para buscá-las, quando foi surpreendido pelos guardas. O dinheiro era proveniente de seu trabalho. Parte do dinheiro ganho comprou as drogas. Em nenhum momento disse aos guardas que estava traficando drogas (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 249).

A materialidade do fato delituoso ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 118/120.

Diante de tal contexto probatório, assiste razão ao Ministério Público ao sustentar que “ao final da instrução processual, o tráfico de drogas não restou demonstrado. O acusado não foi flagrado praticando nenhum ato concreto que pudesse sugerir a traficância. Em seu poder havia apenas 04 míseras porções de cocaína, que ele alegou que iria consumir. O dinheiro, pouco, também, ele alegou que era fruto do seu trabalho. As testemunhas arroladas pela defesa confirmaram que o acusado é usuário de drogas. Logo, ele deve ser condenado tão somente pela posse de droga para uso pessoal. Há, pois, que se operar a desclassificação (cf. fls. 251/252).

Nesse contexto, conforme ressaltado pelo Ministério Público, após criteriosa análise do conjunto probatório, remanesceram dúvidas sérias e fundadas quanto à autoria delitiva de tráfico de drogas, de modo a ensejar a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pelo exposto, e acolhendo a manifestação do Ministério Público (fls. 250/252),

julgo parcialmente procedente a ação penal para operar a desclassificação e condenar o réu THIAGO MAGALHÃES DE SOUZA, como incurso no art. 28, "caput", da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade sob forma de prestação pecuniária alternativa consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo, de conformidade com o inciso II do referido diploma legal, em vista dos antecedentes retratados a fls. 263/268), com efetivação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado, revertendo-se o valor em favor da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania - Departamento de Penas e Medidas Alternativas - Central de Penas e Medidas Alternativas de Bebedouro", mediante depósito judicial, com oportuno levantamento pelo responsável pelo projeto mencionado.

Com o trânsito em julgado, o réu terá o seu nome lançado no rol dos culpados.

Autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina o art. 72 da Lei 11.343/06. Oficie-se.

Diante da nomeação formalizada pela OAB/Defensoria Pública (fls. 135), arbitro os honorários advocatícios no patamar máximo do código 301 da tabela vigente. Expeça-se certidão.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Bebedouro, 11 de março de 2022, em sistema de trabalho disciplinado pelo Provimento CSM nº 2.650/2022.

NEYTON FANTONI JÚNIOR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA